EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA __ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VILA BOA ESPERANÇA/MS

VALDIRENE SOUZA PRADO, brasileira, convivente, aposentada, CPF [omitido no material didático], residente na Rua dos Ipês, nº 48, Jardim Primavera, nesta cidade de Vila Boa Esperança/MS, representada por seu advogado signatário, propõe a presente **AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA** em face do **ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**, pessoa jurídica de direito público, e do **MUNICÍPIO DE VILA BOA ESPERANÇA**, pessoa jurídica de direito público, pelos fatos e fundamentos a seguir.

Da assistência judiciária gratuita

A requerente não tem condições de pagar custas, taxas e honorários sem prejuízo do próprio sustento e requer os benefícios da gratuidade (art. 4º da Lei nº 1.060/1950 e art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal).

Da audiência de conciliação

A autora informa que não tem interesse na audiência de conciliação (art. 319, VII, do CPC).

Dos fatos

A autora tem Urticária Crônica Espontânea (UCE), CID-10 L50.1, doença inflamatória da pele com episódios recorrentes de lesões que coçam intensamente e aparecem sem causa aparente, com grande prejuízo à qualidade de vida, ao sono e ao bem-estar físico e emocional, conforme documentos em anexo.

A requerente faz tratamento há vários anos, mas o tratamento convencional otimizado não surte efeito, apesar do uso de medicação nas doses máximas recomendadas. Foi instituído tratamento com anti-histamínico H1 de segunda geração, Bilastine em dose quadruplicada, mantido por mais de 4 meses, sem controle adequado da doença e sem resposta clínica satisfatória, conforme laudo médico em anexo. Segundo o médico que acompanha a autora há anos, o único medicamento indicado para a cura ou melhora da enfermidade é o OMALIZUMAB 300 MG.

O medicamento tem preço muito alto: cada seringa custa em média de R$ 5.500,00 a R$ 8.000,00 em farmácias e grandes redes, podendo passar de R$ 10.000,00 conforme a região, o ICMS local e o distribuidor. Esses valores foram pesquisados na internet, porque a medicação é de alto custo e não se encontra em farmácias convencionais; por essa razão não seguem orçamentos em anexo, mas apenas a pesquisa via internet.

A autora precisa aplicar o Omalizumab 300 mg, por via subcutânea, a cada 4 semanas, por período inicial de 6 meses, com reavaliação clínica periódica para continuidade ou não da medicação, conforme prescrição em anexo, ou seja, 7 seringas do medicamento.

A autora é aposentada e recebe por mês 1 salário mínimo, atualmente de R$ 1.621,00, proveniente da aposentadoria (vide extrato em anexo); seu convivente trabalha como autônomo e recebe em média o mesmo valor, de modo que a renda familiar não ultrapassa 2 salários mínimos. Com esse montante a autora paga água, luz, telefone, outros medicamentos, alimentação e vestuário, valor manifestamente insuficiente para comprar o medicamento.

A autora requereu o fornecimento do medicamento à Secretaria de Saúde do Município de Vila Boa Esperança, porém restou frustrado o requerimento, haja vista que a medicação, de alto custo, não consta na lista para distribuição de medicamentos.

O quadro de saúde da autora é delicado e o medicamento é essencial, porque é a única possibilidade de melhora ou cura; a falta de acesso ao fármaco traz risco iminente de agravamento.

Do direito

A saúde é direito de todos e dever do Estado (art. 196 da Constituição Federal; arts. 173 e 175 da Constituição Estadual). União, Estados e Municípios têm obrigação solidária de garantir a saúde, o que inclui atendimento, tratamento e medicamentos, como reconhecem diversos julgados de tribunais estaduais que a autora transcreve. Ao não disponibilizar o medicamento prescrito, os requeridos violaram direito fundamental.

Da tutela provisória de urgência

Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC. A probabilidade do direito decorre do dever constitucional dos entes e dos documentos médicos que demonstram a necessidade do Omalizumab 300 mg. O perigo de dano está em que, sem o medicamento, a autora continuará com intenso sofrimento físico e emocional, coceira, irritabilidade e prejuízo ao sono, conforme laudo em anexo. A medida é reversível.

Requer a tutela de urgência, sem ouvir a parte contrária, para que os requeridos, intimados na pessoa dos secretários estadual e municipal de saúde, forneçam em 48 horas o OMALIZUMAB 300 MG (inicialmente 7 seringas), necessário para 6 meses de tratamento ou enquanto for indicado pelo médico, sob pena de multa diária.

Dos pedidos

Diante do exposto, requer:

a) a não designação de audiência de conciliação ou mediação;

b) a concessão da justiça gratuita, pois a autora não pode arcar com as custas sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, conforme declarado e comprovado pelos documentos em anexo;

c) a concessão da tutela de urgência, sem ouvir a parte contrária, para que os requeridos forneçam em 48 horas o OMALIZUMAB 300 MG (8 seringas), suficiente para 6 meses de

tratamento ou enquanto for indicado pelo médico, sob pena de multa diária;

d) a citação dos requeridos para, querendo, apresentar defesa no prazo legal;

e) ao final, a procedência do pedido, confirmando a tutela, para condenar os requeridos a fornecer em 48 horas o OMALIZUMAB 300 MG (8 seringas) ou enquanto for indicado pelo médico, sob pena de multa diária, com juros, correção, custas e honorários.

Protesta por todos os meios de prova admitidos, embora as entenda desnecessárias, por ser a questão de direito.

Dá à causa o valor de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais).

Nestes termos, pede deferimento.

Vila Boa Esperança/MS, 16 de março de 2026.

RENATO ALVES CARDOSO
Advogado, OAB/MS 98.765